

1526590-03.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... e informou sobre um carro objeto de roubo que estava sendo abandonado próximo do local. De acordo com o popular, havia visto a notícia do roubo no Facebook e se deparou com o veículo em via pública. Dirigiram-se até o local e ali encontraram o acusado tirando a chave da porta do veículo fusca. Abordado, nada de ilícito foi encontrado com sua pessoa. Em pesquisa, verificou-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1526590-03.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526590-03.2021.8.26.0228 - 2021/001271

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE JAIRO DOS SANTOS FILHO

Juíza de Direito: Dra. PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

JOSE JAIRO DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 31 de outubro de 2021, por volta das 23h50min, na Avenida dos Metalúrgicos, 300, Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca da capital, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/Fusca, placas BRM 9097, pertencente à vítima David Bruno Machado, conforme auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 14/15 e protocolo da Delegacia Eletrônica nº 002055849/2021.

A denúncia (fls. 62/65) foi recebida (fls. 70/72), o réu foi citado e notificado (fls. 99/100) e apresentou resposta à acusação (fl. 110).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 112).

Em 11 de novembro de 2022, realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa, requereu a improcedência da ação por insuficiência probatória (artigo 386, VII, do CPP). Pugnou, ainda, pela i) fixação das penas-base nos mínimos; ii) fixação de regime prisional aberto em decorrência do reconhecimento da detração penal; e iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Vejam os.

Gabriel Silva do Espírito Santo, relatou que estavam em patrulhamento de rotina quando um veículo parou ao lado da viatura e informou sobre um carro objeto de roubo que estava sendo abandonado próximo do local. De acordo com o popular, havia visto a notícia do roubo no Facebook e se deparou com o veículo em via pública. Dirigiram-se até o local e ali encontraram o acusado tirando a chave da porta do veículo fusca. Abordado, nada de ilícito foi encontrado com sua pessoa. Em pesquisa, verificou-se que o veículo fusca era objeto de roubo realizado no dia anterior. O acusado disse que teria comprado o veículo por R\$ 600,00 e que só parou porque tinha acabado a gasolina.

Seu depoimento confirmou o quanto já havia relatado em solo policial (fls. 03).

No mesmo sentido foi o testemunho de Daniel Willian Gonçalves, policial militar, policial militar, ouvido como testemunha, confirmou o depoimento do seu colega de farda, corroborando, também, o depoimento prestado em solo policial (fls. 04).

A vítima David Bruno Machado não compareceu em juízo. Mas, em solo policial contou que no dia 30 de outubro, por volta das 23:30 horas, estacionou o veículo e quando o fechava foi abordado por uma pessoa que lhe exibiu uma arma de fogo e exigiu que entregasse as chaves do veículo, não olhasse para seu rosto e continuasse andando. Assim procedeu, tendo somente ouvido o barulho do veículo saindo. Quando entrou em casa, a filha acionou a polícia. Tentou realizar o boletim de ocorrência eletrônico, mas teve sua solicitação indeferida. Disse que não tinha condições de reconhecer o roubador porque foi tudo muito rápido. Posteriormente, recebeu telefonema da polícia dizendo que seu veículo havia sido encontrado (fls. 05). Em solo policial, o réu se manteve em silêncio (fls. 06). Quando interrogado em juízo, JOSÉ JAIRO DOS SANTOS FILHO negou os fatos. Disse que um rapaz parou o veículo e ligou o pisca alerta porque tinha acabado a gasolina. Estava no local usando droga. Trouxeram a vítima no local. A vítima não o reconheceu. Estava de condicional na rua.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão que absolver o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

O Boletim de Ocorrência de fls. 7/10 fez constar a impossibilidade de registro do B.O. Referente ao roubo logo no início.

Em que pese a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, não restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

Não há nos autos prova acerca da compra do veículo pelo acusado, que negou em juízo a sua aquisição.

Os policiais ainda relataram que visualizaram o acusado com a chave do automóvel, porém a apreensão dela não consta nos autos. Além disso, as filmagens da abordagem não foram disponibilizadas.

Como se sabe, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito.

Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.

É exatamente esta a hipótese dos autos, em que se os indícios trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza exigida para o decreto condenatório.

Logo, a melhor solução é o reconhecimento do non liquet, com a consequente absolvição do acusado.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER JOSÉ JAIRO DOS SANTOS FILHO, da imputação prevista na denúncia, nos termos do artigo 386, V do Código de Processo Penal.

Considerando a absolvição do acusado, expeça-se o alvará de soltura com urgência. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA